

통 보

제 목 무상 임대장비 계약조건에 관한 사항

소 관 기 관 ■■■■■병원

조 치 기 관 ■■■■■병원

내 용

1. 업무개요

■■■■■병원은 환자의 진단 및 질병 판단을 필요한 각종 시약 및 검사장비를 안정적으로 운영하기 위하여 시약 구매를 조건으로 검사장비를 무상 임대받는 ‘장비 무상 임대 조건부 검사재료 구매계약’을 체결하여 운영하고 있다.

이는 초기 장비 구입에 따른 예산 부담을 줄이고, 장비 유지보수 및 시약 공급을 일체화함으로써 검사장비의 안정적 운영과 검사 효율성을 확보하기 위한 목적이다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「회계규정」 제83조(보험의 가입)에 따르면, 유형자산은 보험에 가입하여야 하며, 다만 토지 또는 이사장이 보험에 가입할 필요가 없다고 인정하는 유형자산은 그러하지 아니할 수 있다고 규정하고 있다.

보험 가입은 화재·천재지변 등으로 자산의 손상 또는 멸실이 발생할 경우에 따른 손실을 보전하기 위한 목적이며, 무상임대 의료장비는 공단 소유 자

산에 해당하지 않아 직접적인 보험 가입 의무 대상은 아니지만 병원 내 설치·운영되는 장비인 만큼 손상·멸실 발생 시 책임 및 손실보전 기준을 명확히 설정할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■■㉠㉠병원의 무상 임대장비 계약 현황을 검토한 결과, [표]와 같이 천재지변·화재 발생 등에 따른 장비 손상 시 책임 및 손실 부담 주체에 대한 조건이 계약서에 명확히 규정되어 있지 않은 사실이 확인되었다.

[표] ■■■㉠㉠병원 무상임대 조건부 시약구매 계약내역

번호	무상임대 장비명	계약업체	천재지변 등 손실 책임 조항
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

* 데이터 출처 : ■■■㉠㉠병원 임차장비 현황자료(관리부 제공) 및 EP 시스템

또한, 일부 계약에는 “계약상대방이 화재 등에 대비하여 동산종합보험 등에 가입하여야 한다”는 내용이 명시되어 있었으나, 병원은 실제 보험 가입 여부를 확인하지 않았으며 관련 증빙서류 또한 제출받지 않았다.

이와 같이 무상임대 의료장비의 손상·멸실 등에 대한 책임 및 손실보전 기준이 계약서에 명확히 규정되어 있지 않고, 일부 계약의 경우 보험 가입 여부에 대한 확인·관리도 이루어지지 않고 있어 향후 사고 발생 시 계약당사자 간 책임소재 및 손실 부담을 둘러싼 분쟁이 발생할 우려가 있으므로 관련 계약조건 및 관리 절차를 보완할 필요가 있다.

관계기관 의견

■■■㉠㉠병원에서는 감사결과를 수용하여 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ■■■㉠㉠병원장은

향후 무상임대 의료장비 관련 계약 체결 시 장비 손상·멸실에 대한 책임 및 손실보전 기준을 계약서에 명확히 반영하고, 보험 가입 조건이 있는 경우에는 가입 여부를 확인하는 등 철저히 관리하시기 바랍니다. (통보)